



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

GUANGDONG RAYTON INTELLIGENT OPTO CO.LTD., suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik China, yang berkedudukan di Chengfeng Shendadao Yinan, Distrik Huadu, Kota Guangzhou, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Didit Sugiharto, S.H**, Advokat, pada Kantor Advokat Didit Sugiharto & Partners, Alamat Jalan Sumur Batu II, Komp. Griya Agung Permai, Blok I No. 19, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

- 1. SUSAN TANG** Perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Pantai Mutiara ZA – 3A, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**, beralamat di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan - 12190, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Oktober 2019, dibawah

Halaman 1 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

I. DASAR GUGATAN

A. SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) *Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*
 - (2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
 - (3) *Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.*
2. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, untuk itu guna memenuhi syarat formil pengajuan gugatan pembatalan merek, **PENGGUGAT** secara yuridis formil telah mengajukan permohonan Merek “RTD dan LUKISAN” milik **PENGGUGAT** pada **TURUT TERGUGAT** yaitu sebagai berikut :

MEREK	NOMOR PERMOHONAN	TANGGA L	KELAS
	D002014001531	15 Januari 2014	11 Peralatan dan instalasi penerangan; Lampu-lampu; Nyala api semboyan; Tabung cahaya untuk penerangan; Lampu untuk mobil / lampu mobil; Peralatan penerangan untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



			kendaraan; Nyalaa asetilen; Peralatan dan instalasi masak; Lampu pengaman; Alat anti silau untuk mobil (perlengkapan lampu).
--	--	--	--

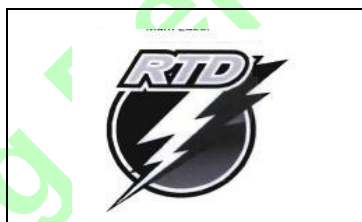
Dengan demikian gugatan PENGUGAT telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan pembatalan merek berdasarkan Pasal 76 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ;

B. KEPEMILIKAN MEREK “ RTD DAN LUKISAN “

MILIK PENGUGAT

3. Bahwa **PENGUGAT** adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Negara Republik China, yang berkedudukan di Chengfeng Shendadao Yinan, Distrik Huadu, Kota Guangzhou, (sebelumnya bernama Guangzhou Rayton Lighting Technology Co., Ltd) dan merupakan perusahaan terkemuka yang bergerak di bidang teknologi tinggi yang mengkhususkan diri dalam memproduksi pembuatan lampu LED untuk sepeda motor dan kendaraan bermotor lainnya. Hal mana produk – produk milik **PENGUGAT** telah dikenal luas di China sebagai produk berteknologi tinggi khusus Lampu LED;
4. Bahwa sebagai produsen dan distributor terkemuka yang bergerak di bidang teknologi tinggi (LED), **PENGUGAT** memulai kegiatan usahanya telah cukup lama, dengan memasarkan produk – produknya ke berbagai negara – negara di dunia ;

Adapun merek yang digunakan oleh **PENGUGAT** untuk produk – produknya yaitu :





Untuk selanjutnya di dalam gugatan a quo disebut sebagai Merek “ RTD DAN LUKISAN “ milik **PENGGUGAT**;

Adapun diantara produk – produk unggulan milik **PENGGUGAT** namun tidak terbatas pada produk – produk di bawah ini sebagai tersebut :



Informasi terkait produk – produk unggulan dengan variasi – variasi lainnya milik **PENGGUGAT** dapat diakses pada laman situs resmi milik **PENGGUGAT** yaitu <http://id.rtdautolamp.com/products>;

Sebagaimana dilihat pada laman situs resmi milik **PENGGUGAT** produk – produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** termasuk pada *Peralatan dan instalasi penerangan; Lampu-lampu; Nyala api semboyan; Tabung cahaya untuk penerangan; Lampu untuk mobil / lampu mobil; Peralatan penerangan untuk kendaraan; Nyala asetilen; Peralatan dan instalasi masak; Lampu pengaman; Alat anti silau untuk mobil (perlengkapan lampu).* ;

**C. MEREK “ RTD DAN LUKISAN “ MILIK PENGUGAT
ADALAH MEREK TERKENAL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi :

(1) *Perrnohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;

6. Bahwa jika merujuk pada penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- *pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;*
- *reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran;*
- *investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan*
- *bukti pendaftaran merek di berbagai negara.*

7. Bahwa disamping penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, lebih lanjut berdasarkan **Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, secara yuridis terdapat kriteria untuk menentukan sebuah merek terkenal sebagaimana pada pokoknya sebagai berikut :**

- *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
- *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
- *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
- *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
- *jangka waktu penggunaan Merek;*
- *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
- *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*

Halaman 5 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut. ;

8. Bahwa untuk itu, merujuk pada Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, **Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016**, secara faktual sejak diperdagangkan, Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** tidak hanya dikenal pada masyarakat luas di China, namun **PENGUGAT** juga telah memasarkan produk – produk Merek “ RTD dan LUKISAN “, di berbagai negara - negara di dunia ;

9. Bahwa selain telah mempromosikan dan memasarkan produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** di banyak negara - negara di dunia, **PENGUGAT** juga telah melindungi mereknya tersebut dengan mendaftarkan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** di banyak negara - negara di dunia, sebagaimana berikut:

- | | |
|--|-------------|
| • WIPO (Word Intellectual Property Organization) | • India |
| • Uni Eropa | • Taiwan |
| • Amerika | • Kamboja |
| • China | • Myanmar |
| • Brasil | • Philipina |
| • Kostarika | • Vietnam |
| | • Malaysia |

10. Bahwa lebih lanjut, akan **PENGUGAT** buktikan selanjutnya di dalam pembuktian pokok perkara yang membuktikan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal, dengan mempertimbangkan promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh **PENGUGAT** serta pemakaian merek dan pendaftaran Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** di berbagai negara di dunia ;

Untuk itu secara yuridis sudah sepantasnya apabila Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** dikategorikan sebagai Merek Terkenal berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis **Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ;**

Halaman 6 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



D. KEPEMILIKAN MEREK “RTD DAN LUKISAN “MILIK TERGUGAT

11. Bahwa pada saat ini diketahui **PENGUGAT**, ternyata di dalam Daftar Umum Merek pada **TURUT TERGUGAT**, telah terdaftar merek sebagai berikut:

MERKE	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENDAFTARAN	KELAS
	IDM000495216	1 September 2015	11 Lampu, Lampu LED, Kran - Kran Air.

Untuk selanjutnya di dalam gugatan a quo disebut sebagai Merek “RTD dan LUKISAN “milik **TERGUGAT** ;

12. Bahwa **PENGUGAT** sebagai pemilik Merek “RTD dan LUKISAN “ yang pertama dan sekaligus merupakan merek terkenal tentunya sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT**, sehingga patut diduga didaftarkan oleh **TERGUGAT** atas dasar iktikad tidak baik;

E. PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA ANTARA MERKE “RTD DAN LUKISAN “MILIK TERGUGAT DAN MERKE “RTD DAN LUKISAN “MILIK PENGUGAT

13. Bahwa **PENGUGAT** sebagai pemilik Merek “RTD dan LUKISAN “ yang pertama dan sekaligus merupakan merek terkenal sangat keberatan terhadap pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan sebagai berikut :

“ Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.” ;

Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah :

“ Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. “ .

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya maupun secara keseluruhan jika terdapat :

- Persamaan bentuk (*similarity of form*) ;
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*) ;
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*) ;
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*) ;
- Persamaan bunyi (*sound similarity*) ;
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

16. Bahwa Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** dan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** sangat jelas mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya *baik unsur yang dominan antara Merek sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan,, mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut ;*

Adapun untuk lebih jelasnya akan **PENGUGAT** tampilkan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik

Halaman 8 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan Merek “RTD dan LUKISAN” milik **PENGUGAT** di dalam tabel berikut ini;

MEREK MILIK PENGUGAT	MEREK MILIK TERGUGAT
	

16.1. Terdapat Persamaan Pada Unsur Dominan Mengenai Bentuk Cara Penempatan Dan Cara Penulisan Maupun Kombinasi Unsur Antara Merek “RTD dan LUKISAN” Milik TERGUGAT Dan Merek “RTD dan LUKISAN” Milik PENGUGAT;

Bahwa jika dilihat unsur dominan dalam Merek “RTD dan LUKISAN” milik **PENGUGAT** terdiri dari komposisi huruf “R – T – D” dengan adanya kombinasi komposisi huruf “R – T – D” dengan disertai adanya lukisan Petir, adapun Merek “RTD dan LUKISAN” milik **TERGUGAT** yang juga terdiri dari komposisi huruf “R – T – D” dengan adanya kombinasi komposisi huruf “R – T – D” dan lukisan Petir, maka dengan demikian secara tegas terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “RTD dan LUKISAN” milik **PENGUGAT** :

16.2. Terdapat Persamaan Bunyi Antara Merek “RTD dan LUKISAN” Milik TERGUGAT Dan Merek “RTD dan LUKISAN” Milik PENGUGAT;

Bahwa pengucapan “R – T – D” pada Merek “RTD dan LUKISAN” milik **TERGUGAT** terdapat persamaan dengan pengucapan dan bunyi “R – T – D” pada Merek “RTD dan LUKISAN” milik **PENGUGAT** sebab adanya persamaan pada unsur dominan yaitu “R – T – D” :

16.3. Terdapat Persamaan Pada Kelas Barang Dan Jenis Barang Antara Merek “RTD dan LUKISAN” Milik TERGUGAT Dan Merek “RTD dan LUKISAN” Milik PENGUGAT;

Bahwa pada Pasal 17 ayat (2) **Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek** yang

Halaman 9 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa penilaian untuk menentukan barang atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa atau jasa dengan jasa, yang ditentukan berdasarkan kriteria di bawah ini:

- sifat dari barang dan/atau jasa;
- tujuan dan metode penggunaan barang;
- komplementaritas barang dan/atau jasa;
- kompetisi barang dan/atau jasa;
- saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- konsumen yang relevan; atau
- asal produksi barang dan/atau jasa.

PENGUGAT	TERGUGAT
Jenis Barang di Kelas 11 Atas Permohonan Pendaftaran PENGUGAT dengan Nomor Permohonan D002014001531	Jenis Barang di Kelas 11 TERGUGAT Atas Nomor Pendaftaran IDM000495216
Kelas 11 <u>Peralatan dan instalasi</u> <u>penerangan; Lampu-lampu;</u> <u>Nyala api semboyan; Tabung</u> <u>cahayajenis a untuk</u> <u>penerangan; Lampu untuk</u> <u>mobil / lampu mobil;</u> <u>Peralatan penerangan untuk</u> <u>kendaraan; Nyala asetilen;</u> <u>Peralatan dan instalasi</u> <u>masak; Lampu pengaman;</u> <u>Alat anti silau untuk mobil</u> <u>(perlengkapan lampu).</u>	Kelas 11 <u>Lampu, Lampu LED, Kran -</u> Kran Air.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan tabel di atas, secara tegas terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan jenis barang antara Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** dengan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGUGAT** yang *notabene* adalah merek terkenal :

F. IKTIKAD TIDAK BAIK TERGUGAT ATAS PENDAFTARAN MEREK “ RTD DAN LUKISAN “ MILIK TERGUGAT

17. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan penjelasannya menegaskan sebagai berikut :

Pasal 21 Ayat (3) ;

Ayat (3) “ Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik “ ;

Penjelasan :

“ Pemohon yang beriktikad tidak baik” adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan Kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen “ :

“ Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut. “ :

18. Bahwa merujuk pada Pasal 21 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka tindakan **TERGUGAT** yang mendaftarkan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** diduga dilandasi oleh adanya iktikad tidak baik yaitu dengan maksud untuk meniru, menjiplak atau mengikuti Merek “ RTD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** yang *nota bene* merupakan merek terkenal, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

18.1. Bahwa adanya persamaan pada unsur dominan antara Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** dengan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** yang *nota bene* adalah merek terkenal, hal mana ;

- Terdapat Persamaan Pada Unsur Dominan Mengenai Bentuk Cara Penempatan Dan Cara Penulisan Maupun Kombinasi Unsur Antara Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **TERGUGAT** Dan Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **PENGGUGAT** (Vide Posita 16.1) ;
- Terdapat Persamaan Bunyi Antara Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **TERGUGAT** Dan Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **PENGGUGAT** (Vide Posita 16.2) ;
- Terdapat Persamaan Pada Kelas Barang Dan Jenis Barang Antara Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **TERGUGAT** Dan Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **PENGGUGAT** (Vide Posita 16.3) ;

18.2. Bahwa sebagai pemilik pertama yang *nota bene* merupakan merek terkenal, Merek “ RTD dan LUKISAN “ Milik **PENGGUGAT** telah terdaftar dan dipasarkan pada berbagai negara di dunia (vide posita 8), sehingga patut diduga pendaftaran merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** merupakan upaya dengan maksud untuk *meniru, menjiplak atau mengikuti* Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen ;

19. Bahwa oleh karenanya, **PENGGUGAT** merasa perlu dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* dengan tujuan untuk membatalkan pendaftaran Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** dari Daftar Umum Merek pada kantor **TURUT TERGUGAT**, berdasarkan ketentuan Pasal 76 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebab :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Jo. Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis , Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik

Halaman 12 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, yang merupakan merek terkenal untuk barang yang sejenis ;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 76 Jo. Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, " Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** harus dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;

II. PETITUM

Berdasarkan dasar – dasar tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk hadir dan bersidang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan serta berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **PENGGUGAT** adalah pemakai pertama dan pemilik satu – satunya yang sah atas Merek “ RTD dan LUKISAN “ untuk membedakan produk-produk **PENGGUGAT** dengan produk-produk lainnya ;
3. Menyatakan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** sebagai merek terkenal ;
4. Menyatakan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **TERGUGAT** dengan Nomor Pendaftaran IDM000495216 di kelas 11 mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik **PENGGUGAT** ;
5. Menyatakan pendaftaran Merek “ RTD dan LUKISAN “ dengan Nomor Pendaftaran IDM000495216 di kelas 11 atas nama **TERGUGAT** didasari dengan itikad tidak baik ;
6. Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran Merek “ RTD dan LUKISAN “ atas nama **TERGUGAT** dengan Nomor Pendaftaran IDM000495216 di kelas 11;
7. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT** untuk membatalkan pendaftaran Merek “ RTD dan LUKISAN “ atas nama **TERGUGAT** dengan Nomor Pendaftaran IDM000495216 di kelas 11 dari Daftar Umum Merek ;

Halaman 13 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya yang bernama **Didit Sugiharto, S.H**, Advokat, pada Kantor Advokat Didit Sugiharto & Partners, Alamat Jalan Sumur Batu II, Komp. Griya Agung Permai, Blok I No. 19, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2019 dan Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama **Gema Permana Rahman, S.H., dkk.**, Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk atas nama serta sah mewakili Direktur Merek dan Indikasi Geografis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2019 sedangkan Tergugat sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara patut, tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil dan kedua belah pihak menghendaki agar sidang dilanjutkan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluarsa)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek milik Tergugat.

Halaman 14 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek RTD dan Lukisan milik Tergugat dengan daftar No. IDM000495216 dengan tanggal permohonan 11 Juni 2013 pada kelas 11. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek RTD dan Lukisan milik Tergugat harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2018.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
5. Bahwa merek RTD dan Lukisan milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek RTD dan Lukisan milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif dan Turut Tergugat akan sampaikan terkait iktikad baik dalam pokok perkara.
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kadaluarsa/lewat waktu. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadill perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau

Halaman 15 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

8. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek RTD dan Lukisan milik Penggugat dengan Nomor Permohonan D002014001531 dengan *filling date* 15 Januari 2014 pada kelas 11 untuk melindungi jenis barang : Peralatan dan instalasi penerangan; Lampu-lampu; Nyala api semboyan; Tabung cahaya untuk penerangan; Lampu untuk mobil / lampu mobil; Peralatan penerangan untuk kendaraan; Nyala asetilen; Peralatan dan instalasi masak; Lampu pengaman; Alat anti silau untuk mobil (perlengkapan lampu). Namun, permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat.
9. Bahwa permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara a quo.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek RTD dan Lukisan daftar nomor IDM000495216 milik Tergugat pada tanggal 1 September 2015 dengan *filling date* 11 Juni 2013 pada kelas 11 untuk melindungi jenis barang : lampu, LAMPU LED, KRAN- KRAN AIR.

Halaman 16 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan terdaftarnya merek RTD dan Lukisan milik Tergugat, pada saat tahap publikasi tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atau oposisi terhadap merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat dan pada saat pemeriksaan substantif, tidak ada merek yang sama dengan merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sehingga merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sesuai hukum layak terdaftar.
4. Perlu Turut Tergugat sampaikan juga bahwa-Indonesia menganut sistem konstitutif dalam kepemilikan hak atas merek, artinya yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan lebih dulu hak atas mereknya sehingga Negara memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut.
5. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan telah terdaftarnya merek di Daftar Umum Merek maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang telah diberikan oleh Negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek didalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan.
6. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Dengan demikian pemilik merek mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut untuk Jangka waktu tertentu, baik itu digunakan sendiri maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Oleh karena itu, dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atas kegiatan perdagangan, dengan telah

Halaman 17 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftaranya merek tersebut di Daftar Umum Merek maka sepatutnya
Penggugat menghargai hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara.

Tentang Merek Terkenal

8. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keterkenalan merek RTD dan Lukisan milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek RTD dan Lukisan milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek RTD dan Lukisan milik Penggugat oleh masyarakat. Bisa saja Penggugat hanya mendaftarkan mereknya di berbagai negara namun tanpa diiringi dengan penggunaan, peredaran, promosi dan investasi secara besar-besaran di negara-negara dimana merek tersebut didaftarkan serta upaya-upaya lain yang dapat membuat merek tersebut dikenal dalam dunia perdagangan.
9. Bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia **tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia**, perlu dilihat pula apakah merek RTD dan Lukisan milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia dan apalagi permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat.
10. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita poin 8 sampai dengan poin 10 pada halaman 6 tidak dapat dibenarkan, karena Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek milik Penggugat dengan memberikan bukti-bukti pendukung sehubungan dengan produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang yang dilindungi oleh merek milik Penggugat tersebut sehingga tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat khususnya masyarakat Indonesia terhadap merek tersebut sebagai merek terkenal di bidang usaha yang bersangkutan tetap terjaga sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Halaman 18 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain, **keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya** sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat sesuai dengan kriteria merek terkenal sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

11. Perlu Turut Tergugat sampaikan bahwa keterkenalan merek RTD dan Lukisan di masyarakat bukan berarti merek RTD dan Lukisan milik Penggugat. Bisa saja merek yang terkenal di masyarakat adalah merek RTD dan Lukisan milik Tergugat karena permohonan merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak permohonan pendaftarannya oleh Turut Tergugat.
12. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas.

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

13. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya menjadi dasar pertimbangan.
14. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, maka merek milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek, mengingat dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Bahwa merek RTD dan Lukisan milik Penggugatlah yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sehingga merek RTD dan Lukisan milik Penggugat ditolak permohonan pendaftaran mereknya.
16. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas.

Tentang Iktikad Tidak Baik

17. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek RTD dan Lukisan

Halaman 19 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat** sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (undang-undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek), dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif.

18. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik pemohon juga menjadi pertimbangan dan dalam jangka waktu pengumuman permohonan merek RTD dan Lukisan milik Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau oposisi secara tertulis kepada Menteri atas permohonan tersebut. Dengan demikian, pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat sangatlah berlebihan.
19. Bahwa dengan telah terdaftarnya merek RTD dan Lukisan milik Tergugat telah memenuhi unsur sebagai daya pembeda sehingga dikualifikasikan sebagaimana pemilik merek yang beriktikad baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
20. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 04 Nopember 2019, dan selanjutnya pihak Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Formulir Permohonan Pendaftaran Merek Nomor D002014001531 di Kelas 11 tertanggal 15 Januari 2014 Atas Nama PENGUGAT;
2. Bukti P-2.A : Foto copy Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
3. Bukti P-2.B : Asli dari Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
4. Bukti P-2.C : Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
5. Bukti P-3.A : Foto copy Perubahan Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
6. Bukti P-3.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Perubahan Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
7. Bukti P-3.C : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Perubahan Anggaran Dasar **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
8. Bukti P-4.A : Foto copy Profil Perusahaan **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
9. Bukti P-4.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Profil Perusahaan **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
10. Bukti P-5.A : Foto copy dari Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN di WIPO (Word Intellectual Property

Halaman 21 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organization) Internasional Trademark Madrid dengan nomor 1386877 pada kelas 11;

11. Bukti P-5.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN" di WIPO (Word Intellectual Property Organization) dengan nomor 1386877 pada kelas 11;
12. Bukti P-6.A : Aslinya dari Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Uni Eropa dengan nomor 015421415 pada kelas 11;

beranggotakan negara-negara sebagai Berikut ; Austria, Belgia, Belanda, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hungaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Perancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia dan Yunani;
13. Bukti P-6.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di- Uni Eropa dengan nomor 015421415 pada kelas 11;
14. Bukti P-7.A : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Amerika Serikat dengan nomor 5552769 pada kelas 11;
15. Bukti P-7.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD- dan LUKISAN " di Amerika- Serikat dengan nomor 5552769 pada kelas 11;
16. Bukti P-8.A : Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Kosta Rika dengan nomor 270087 pada kelas 11;
17. Bukti P-8.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran. Merek. " RTD dan LUKISAN" di Kosta Rika dengan nomor 270087 pada kelas 11;
18. Bukti P-9.A : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran. Merek. " RTD dan LUKISAN" di Kosta Rika dengan nomor 270087 pada kelas 11;
19. Bukti P-9.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di

Halaman 22 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Rakyat Tiongkok dengan nomor 10239958 pada kelas 11;

20. Bukti P-10.A : Foto copy dari Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek 1 RTD dan LUKISAN" di India dengan- nomor 1455300 pada kelas 11;
21. Bukti P-10.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di India dengan nomor 1455300 pada kelas 11;
22. Bukti P-11.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Taiwan dengan nomor 01-791354 pada-kelas 1-1;
23. Bukti P-11.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Taiwan dengan nomor 01791354 pada kelas 11;
24. Bukti P-12.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Kamboja dengan nomor KH/64226/17 pada kelas 11;
25. Bukti P-12.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Kamboja dengan nomor KH/64226/17 pada kelas 11;
26. Bukti P-13.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek" RTD dan LUKISAN " di Myanmar dengan nomor 4/9782/2016 pada kelas 11;
27. Bukti P-13.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Myanmar dengan nomor 4/9782/2016 pada kelas 11;
28. Bukti P-14.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Philiplna dengan nomor 4/2014/00000978 pada kelas 11;
29. Bukti P-14.B : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Philiplna dengan nomor 4/2014/00000978 pada kelas 11;
30. Bukti P-15.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Vietnam dengan nomor 246941 pada kelas 11;

Halaman 23 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-15.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Vietnam dengan-nomor-246941 pada kelas 1-1;
32. Bukti P-16.A : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek "RTD dan LUKISAN" di Malaysia dengan nomor 2014051821 pada kelas 11;
33. Bukti P-16.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Malaysia dengan nomor 2014051821 pada kelas 1-1-;
34. Bukti P-17.A : Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek " RTD dan LUKISAN " di Brazil dengan nomor 910626022 pada kelas 11;
35. Bukti P-17.B : Foto copy Sertipikat Pendaftaran Merek" RTD dan LUKISAN" di Brazil dengan nomor 910626022 pada kelas 11;
36. Bukti P-18.A : Foto copy Sertipikat Perusahaan Teknolog Tinggi Atas Nama **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** dengan nomor GR201744000099 yani diterbitkan pada tanggal 9 Novembe 2017 oleh Badan Sains dan Teknologi Badan Keuangan, Direktorat Pajak dan Badan Perpaiaikan;
37. Bukti P-18.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertipikat Perusahaan Teknologi Tinggi Atas Nama **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** dengan nomor GR201744000099 yang diterbitkan pada tanggal 9 November 2017 oleh Badan Sains dan Teknologi, Badan Keuangan, Direktorat Pajak dan Badan Perpaiaikan;
38. Bukti P-19.A : Foto copy Penghargaan Grand Prix Top 10 Merek Perusahaan Teratas Di Negara Tiongkok yang dinobatkan kepada **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** pada tahun 2018;
39. Bukti P-19.B : Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Penghargaan Grand Prix Top 10 Merek Perusahaan- Teratas Di Negara Tiongkok yang dinobatkan kepada **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** pada tahun 2018;

Halaman 24 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-20.A : Asli Penghargaan dari Auto Equipment Association (Asosiasi Penerangan Internasional) kepada **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** pada tahun 2017;
41. Bukti P-20.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Penghargaan dari Auto Squipment Association (Asosiasi Penerangan- Internasional)- kepada- **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** pada tahun 2017;
42. Bukti P-21.A : Foto copy Sertifikat Merek Dagang Terkenal kota Guangzhou Kepada **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
43. Bukti P-21.B : Asli dari Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Sertifikat merek dagang terkenal kata guangzhou. kepada **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
44. Bukti P-22.A : Foto copy dari fotocopy Keputusan Pencatat Merek Dagang di Thailand atas Merek RTD dan lukisan **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
45. Bukti P-22.B : Foto copy Terjemahan resmi bahasa Indonesia Atas Putusan Pengadilan Thailand dalam Perkara **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
46. Bukti P-23 : Print Out pada halaman website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atas Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik TERGUGAT <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/index.php/merek/WXNBTEEZWVdsZFpSYnIVL3RiY3JQdz09?a=rld&tvpe=l;>
47. Bukti P-24 : Print Out Halaman website resmi **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd** [http://id.rtdautolamp.com/aboutus](http://id.rtdautolamp.com/aboutus;);
48. Bukti P-25 : Asli Foto produk “ RTD“ dan LUKISAN“ milik PENGGUGAT. Lampu LED E03C;
49. Bukti P-26 : Foto produk “ RTD dan LUKISAN milik PENGGUGAT, Lampu LED M: 02X;
50. Bukti P-27 : Foto produk “RTD dan LUKISAN” milik PENGGUGAT, Lampu LED M11R;
51. Bukti P-28 : Foto produk "RTD dan LUKISAN" milik Penggugat M11R;

Halaman 25 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-29 : Print Out Foto Pabrik Merck “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
53. Bukti P-30 : Asli dari Katalog Produk - Produk Merek” RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
54. Bukti P-31 : Print Out Katalog Produk - Produk Merek” RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
55. Bukti P-32 : Foto copy Video tentang produk - produk Merck “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
56. Bukti P-33 : Asli Majalah Tentang **GuangDong Rayton Intelligent Opto, Co., Ltd**;
57. Bukti P-34 : Foto copy Katalog Produk Merek | RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
58. Bukti P-35 : Asli Katalog Produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
59. Bukti P-36 : Foto copy Katalog Produk Merek “RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
60. Bukti P-37 : Foto copy Katalog Produk Merek “RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
61. Bukti P-38 : Foto copy Katalog Produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
62. Bukti P-39 : Foto copy Katalog Produk Merek “RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
63. Bukti P-40 : Foto copy Katalog Produk Merek “RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
64. Bukti P-41 : Foto copy Katalog Produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;
65. Bukti P-42 : Sesuai dengan Katalog Produk Merek “ RTD dan LUKISAN “ milik PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut :

1. Bukti TT-1 : Print out dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Surat Pemberitahuan Penolakan permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan nomor permohonan D002014001531 dengan Nomor Surat HKI.4.HI.06.01.TAT.D002014001531 tertanggal 07 Februari 2017;
2. Bukti TT-2 : Print out dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, merek RTD dan Lukisan dengan nomor IDM000495216 atas nama SUSAN TANG (Tergugat) dengan filling date 11 Juni 2013 pada kelas 11 untuk melindungi jenis barang : lampu, LAMPU LED, KRAN-KRAN AIR;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan saksi-saksi dan para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan dipersidangan tertanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dinilai tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

DALAM EKSEPSI

Halaman 27 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Daluarsa

- 1) Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa dimana Penggugat baru mengajukan gugatan yang terdaftar dalam register perkara Nomor 63/Pdt.Sus-Merek/PN Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 4 Oktober 2019 dengan obyek gugatan adalah pembatalan merek milik Tergugat.
- 2) Bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek RTD dan Lukisan milik Tergugat dengan daftar No. IDM000495216 dengan tanggal permohonan 11 Juni 2013 pada kelas 11. Mengingat adanya ketentuan dari Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap merek RTD dan Lukisan milik Tergugat harus diajukan selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 2018.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ditentukan mengenai gugatan pembatalan merek dapat diajukan dengan tanpa batas waktu apabila terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 5) Bahwa merek RTD dan Lukisan milik Tergugat merupakan merek yang terdaftar dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, merek RTD dan Lukisan milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat**, dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut

Halaman 28 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam pemeriksaan substantif dan Turut Tergugat akan sampaikan terkait iktikad baik dalam pokok perkara.

- 6) Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah melebihi 5 (lima) tahun sehingga gugatan Penggugat dinyatakan gugatan telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kadaluarsa/lewat waktu. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 1) Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, merek RTD dan Lukisan milik Penggugat dengan Nomor Permohonan D002014001531 dengan *filling date* 15 Januari 2014 pada kelas 11 untuk melindungi jenis barang : Peralatan dan instalasi penerangan; Lampu-lampu; Nyala api semboyan; Tabung cahaya untuk penerangan; Lampu untuk mobil / lampu mobil; Peralatan penerangan untuk kendaraan; Nyala asetilen; Peralatan dan instalasi masak; Lampu pengaman; Alat anti silau untuk mobil (perlengkapan lampu). Namun, permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat.
- 2) Bahwa permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah ditolak oleh Turut Tergugat sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan perkara a quo.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 4) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan. Oleh karena itu, Turut Tergugat memohon kepada

Halaman 29 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Ad.1. **Gugatan telah daluwarsa.**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi bahwa gugatan telah daluwarsa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan : "Gugatan pembatalan merek **hanya dapat** diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek";
- Bahwa dalam Pasal 77 ayat (2) UU No.20 Tahun 2016 ditentukan bahwa : "Gugatan pembatalan **dapat** diajukan tanpa batas waktu, jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan : **moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum**";
- Bahwa, namun kemudian di dalam penjelasan UU No.20 Tahun 2016 "**itikad tidak baik**" tidak lagi dimasukkan sebagai bagian dari **pengertian bertentangan dengan ketertiban umum**";

Menimbang, bahwa walaupun dalam Penjelasan UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis "itikad tidak baik" tidak lagi disebutkan sebagai bagian dari pengertian "**bertentangan dengan ketertiban umum**", namun Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor 871 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 17 Februari 2010 telah menetapkan kaidah hukum bahwa gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum, termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik, yaitu mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan itikad tidak baik ini, Majelis Hakim sendiri berpendapat bahwa itikad tidak baik berupa mendompleng pada ketenaran merek terkenal perusahaan lain juga termasuk bertentangan dengan moralitas agama dan ketertiban umum, sehingga gugatan pembatalan merek yang didasarkan pada adanya persamaan pada pokoknya atau secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan dengan merek terkenal milik perusahaan lain dapat diajukan tanpa batas waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Ad.2. **Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing).**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendasarkan dalil eksepsinya bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena pendaftaran merek Penggugat pada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Kementerian Hukum dan HAM RI (Turut Tergugat) dengan Nomor Permohonan D002014001531 dengan *filling date* 15 Januari 2014 pada kelas 11 telah ditolak;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim berpendapat bahwa legal standing Penggugat dalam perkara *a quo* justru timbul setelah Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran mereknya yang telah ditolak oleh Turut Tergugat, karena dengan mendaftarkan mereknya tersebut berarti Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil eksepsi Turut Tergugat *a quo* tidaklah beralasan pula, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat harus ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat pada pokoknya merasa berkeberatan telah adanya pendaftaran merek "RTD dan LUKISAN" oleh Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000495216 pada tanggal 1 September 2015, untuk kelas barang/jasa kelas : 11, yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "RTD dan LUKISAN" milik Penggugat, sehingga diduga didaftarkan oleh Tergugat atas dasar itikat tidak baik, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal pendaftaran merek milik Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara patut, sehingga dinilai telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban ataupun membantahnya;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa benar telah terdaftar merek **RTD dan Lukisan** daftar nomor IDM000495216 milik Tergugat pada tanggal 1 September 2015 di daftar dalam Daftar Umum Merek, dengan *filling date* 11 Juni 2013 pada kelas 11 untuk melindungi jenis barang : lampu, LAMPU LED, KRAN- KRAN AIR;
3. Bahwa dengan terdaftarnya merek RTD dan Lukisan milik Tergugat, pada saat tahap publikasi tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atau oposisi terhadap merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat dan pada saat pemeriksaan substantif, tidak ada merek yang sama dengan merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sehingga merek merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sesuai hukum **layak terdaftar**;
4. Bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, dengan terdaftarnya merek Tergugat maka sudah selayaknya Penggugat menghormati hak eksklusif yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat untuk mempergunakan merek sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

Tentang Merek Terkenal

5. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat terkait merek terkenal tidaklah relevan, karena keterkenalan merek RTD dan Lukisan milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek RTD dan Lukisan milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek RTD dan Lukisan milik Penggugat telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek RTD dan Lukisan milik Penggugat;
6. Bahwa suatu merek yang terdaftar di luar Negara Republik Indonesia dan pemiliknya berasal dari luar Negara Republik Indonesia **tidaklah serta merta menjadi merek terkenal di Indonesia**;
7. Bahwa **keterkenalan suatu merek tidak bersifat statis dan oleh sebab itu memerlukan usaha yang besar oleh pemilik merek tersebut secara berkelanjutan agar dapat mempertahankan keterkenalannya** sehingga Penggugat tetap harus membuktikan keterkenalan merek pemilik Penggugat;

Halaman 32 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persamaan Pada Pokoknya

8. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek milik Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena pada saat pemeriksaan substantif tentang persamaan pada pokoknya menjadi dasar pertimbangan;
9. Bahwa dengan mengacu dalil tersebut, maka merek milik Tergugat tetap terdaftar dalam Daftar Umum Merek, mengingat dalam hal proses pendaftarannya merek tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa merek RTD dan Lukisan milik Penggugatlah yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sehingga merek RTD dan Lukisan milik Penggugat ditolak permohonan pendaftaran mereknya;

Tentang Iktikad Tidak Baik

11. Bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat tentang Merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan meniru, menjiplak atau mengikuti keterkenalan merek milik Penggugat tidaklah benar, karena merek RTD dan Lukisan milik Tergugat telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantif **serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat** sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (undang-undang yang digunakan pada saat Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran merek), dimana iktikad baik menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Turut Tergugat dalam pemeriksaan substantif;
12. Bahwa dalam pemeriksaan Substantif yang dilakukan atas permohonan pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Tergugat, pertimbangan ada tidaknya niat untuk membonceng/iktikad tidak baik pemohon, juga menjadi pertimbangan dan dalam jangka waktu pengumuman permohonan merek RTD dan Lukisan milik Tergugat tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau oposisi secara tertulis kepada Menteri atas permohonan tersebut. Dengan demikian, pendaftaran merek RTD dan Lukisan milik Tergugat sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku di bidang Merek dan tidak bisa dikualifikasikan kedalam merek milik Tergugat beriktikad tidak baik dengan membonceng keterkenalan merek milik Penggugat sangatlah berlebihan;

Halaman 33 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dibantah, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat buktinya, sedangkan pihak Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannya juga telah mengajukan alat buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar alat bukti yang diajukan pihak Penggugat dan Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa **yang pertama-tama** harus dibuktikan oleh Penggugat adalah mana merek yang lebih dahulu didaftarkan di suatu negara di dunia (termasuk di Indonesia), apakah merek milik Penggugat ataukah merek milik Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Turut Tergugat dan bukti TT-2 telah terbukti bahwa merek "RTD dan LUKISAN" milik Tergugat didaftarkan dan terhitung sejak tanggal **11 Juni 2013**;

Menimbang, bahwa sedangkan dari seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa merek "RTD dan LUKISAN" milik Penggugat telah didaftarkan di : Cina pada **tanggal 28 Januari 2013**, sebagaimana tersebut dalam bukti P.5 A dan P.5-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek RTD dan LUKISAN di WIPO (World Intellectual Property Organization) Internasional Trade Mark Madrid, dengan nomor 1386877 pada kelas barang 11;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti merek "RTD dan LUKISAN" milik Penggugat telah terdaftar di Cina lebih dahulu sekitar 5 (lima) bulan dibandingkan dengan merek "RTD dan LUKISAN" milik Tergugat yang terdaftar di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah merek "RTD dan LUKISAN" milik Tergugat mempunyai persamaan secara keseluruhan atau setidaknya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "RTD dan LUKISAN" milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 21 Undang-Undang No.20 Tahun 2016, yang dimaksud dengan **persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara**

Halaman 34 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi maupun ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperbandingkan dengan bukti TT-02, P-46 Majelis berpendapat bahwa **ternyata** merek milik Tergugat **mempunyai persamaan pada pokoknya** karena secara keseluruhan **baik bentuk huruf RTD maupun lukisan** dari kedua merek tersebut adalah sama, namun didalam huruf RTD pada merek milik Tergugat terdapat arsiran gelap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah pada tanggal 11 Juni 2013 tersebut merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat telah terkenal di dunia ?

Menimbang, bahwa yang disebut dengan **merek terkenal** adalah **suatu merek yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dunia** yang didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena **telah diproduksi yang terus menerus oleh pemiliknya yang diikuti dengan bukti pendaftaran merek dan dilakukan promosi atau pameran yang gencar dan besar-besaran di beberapa negara** di dunia, baik melalui majalah, tabloid, dan dilakukan pameran di berbagai negara di dunia, dan tidak hanya khusus terkenal di negara tempat pendaftaran merek pertama saja, karena penerapan penggunaan merek dagang maupun jasa sifatnya telah mendunia (global), apalagi pada tahun 2013 dengan telah tersebarnya teknologi informasi di bidang media informasi yakni adanya televisi, internet dan lain-lain yang mengakibatkan dengan mudahnya dilakukannya promosi produk-produk barang maupun jasa dari berbagai negara cepat sampai kepada para konsumen di berbagai wilayah di seluruh dunia;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti yang diajukan oleh Penggugat, terlihat bahwa:

1. Dari bukti P.5 A dan P.5-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di WIPO (World Intellectual Property Organization) Internasional Trade Mark Madrid, tertanggal 1 Pebruari 2018, tercatat bahwa merek milik Penggugat ini baru didaftarkan di Biro Internasional Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Swis, pada tanggal 2 Pebruari 2017 dibawah nomor 1 386 877;

Halaman 35 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari bukti P.7-A dan P.7-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Uni Eropa, yang tercatat didaftar pada tanggal 29 Agustus 2016;
3. Dari bukti P.8-A dan P.8-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Republik Kosta Rika, yang tercatat didaftar pada tanggal 13 April 2018;
4. Dari bukti P.9-A dan P.9-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di **Republik Rakyat Tiongkok**, yang tercatat berlaku dari tanggal **28 Januari 2013** hingga 27 Januari 2023;
5. Dari bukti P.10-A dan P.10-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di India, yang tercatat didaftar pada tanggal 18 Desember 2015;
6. Dari bukti P.11-A dan P.11-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Taiwan, yang tercatat didaftar pada tanggal 16 September 2016;
7. Dari bukti P.12-A dan P.12-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Kamboja, yang tercatat didaftar pada tanggal 22 Juni 2017;
8. Dari bukti P.13-A dan P.13-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Myanmar, yang tercatat didaftar pada tanggal 4 Agustus 2016;
9. Dari bukti P.14-A dan P.14-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Pilipina, yang tercatat didaftar pada tanggal 17 April 2016;
10. Dari bukti P.15-A dan P.15-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Vietnam, yang tercatat didaftar pada tanggal 6 Januari 2015;
11. Dari bukti P.16-A dan P.16-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Malaysia, yang tercatat didaftar pada tanggal 11 Pebruari 2014;
12. Dari bukti P.17-A dan P.17-B berupa Print Out Sertipikat Pendaftaran Merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat di Brazil, yang tercatat didaftar pada tanggal 15 Pebruari 2016;

Halaman 36 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 A s/d P.17-B ternyata bahwa pada tanggal 11 Juni 2013 merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat hanya didaftarkan di 1 (satu) Negara saja yakni di Republik Rakyat Tiongkok yang didaftar pada tanggal 28 Januari 2013 sebagaimana terbukti dalam bukti P.9 A dan P.9-B, dengan demikian **pada tanggal 11 Juni 2013 ketika Tergugat mendaftarkan merek “RTD dan LUKISAN” di Direktorat Merek dan Indikasi geografis Kementerian Hukum dan HAM RI**, merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat **bukan sebagai merek terkenal**;

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun merek “RTD dan LUKISAN” milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat, namun karena pada saat Tergugat mendaftarkan mereknya tersebut di Direktorat Merek dan Indikasi geografis pada Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 11 Juni 2013 merek milik Penggugat bukan sebagai merek terkenal, maka menurut Majelis pendaftaran Merek milik Tergugat pada Kementerian Hukum dan HAM RI tersebut tidak ada itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat mendaftarkan mereknya itu dengan itikad yang tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan pada nomor 2 (dua) oleh karena isi petitum tersebut mohon dinyatakan agar Penggugat dinyatakan sebagai pemilik satu-satunya, sedangkan pendaftaran merek milik Tergugat tidak terbukti didaftarkan dengan itikad yang tidak baik yang mendompleng ketenaran merek milik orang lain, maka petitum nomor 2 (dua) tersebut tidaklah beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum pada nomor 3 yang mohon agar merek milik Penggugat dinyatakan sebagai merek terkenal, namun merek terkenal tersebut harus dikaitkan dengan petitum angka 5 yang bermaksud agar pendaftaran merek milik Tergugat dinyatakan sebagai pendaftaran yang berikhtikad tidak baik, maka petitum nomor 3 tersebut harus dimaknai “Terkenal pada saat Tergugat mendaftarkan mereknya yakni pada tanggal 11 Juni 2019, sedangkan pada tanggal tersebut merek milik Penggugat belum atau tidak terkenal maka petitum pada angka 3 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4, yang meminta agar Majelis menyatakan bahwa merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada

Halaman 37 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya, oleh karena diatas telah dipertimbangkan dan telah terbukti, maka petitum nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 dan 6 dan 7 yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek “RTD dan LUKISAN” atas nama Tergugat didasari itikad tidak baik mohon dibatalkan, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan diatas dan tidak terbukti, maka petitum pada nomor 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada pada pihak yang kala, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 1 harus dinyatakan mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam HIR dan dalam UU Nomor : 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta ketentuan dalam peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- o Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkjan gugatan Penggugat untuik sebagaian;
2. Menyatakan merek “RTD dan LUKISAN” milik Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000495216 di kelas 11 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “RTD dan LUKISAN” milik Penggugat;
3. Menolak tuntutan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.411.000,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami Abdul Kohar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Tony Hutautuk, S.H., M.H., dan Makmur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 38 Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Irwan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Tony Hutaeruk, S.H., M.H.

Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makmur, S.H., M.H.

Irwan Fathoni, S.H., M.H.